

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통 보

제 목 : 세무관리 등 소홀

관계부서 : 경영관리부

내 용

1. 업무개요

경영관리부는 제이디씨파트너스(주)(이하 ‘파트너스’)의 직제규정에 따라 재무회계 및 계약, 총무에 관한사항, 기타 경영 및 사업관리운영에 필요한 사항을 담당하고 있다.

직제규정에 따라 경영관리부는 소득세 원천징수와 부가가치세 신고·납부 관리, 제주국제자유도시개발센터와의 사무실 임대계약을 관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

① 소득세 및 부가가치세 세무관리에 관한 사항

파트너스는 소득세법에 따라 거주자나 비거주자에게 소득을 지급하는 경우 원천징수의무자로서 소득세 원천징수⁴⁾ 및 신고·납부⁵⁾ 관리, 부가가치세법에

4) 소득세법 제127조(원천징수의무) ① 국내에서 거주자나 비거주자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소득을 지급하는 자(제3호의 소득을 지급하는 자의 경우에는 사업자 등 대통령령으로 정하는 자로 한정한다)는 이 절의 규정에 따라 그 거주자나 비거주자에 대한 소득세를 원천징수하여야 한다.

1. 이자소득 2. 배당소득 3. 대통령령으로 정하는 사업소득 4. 근로소득 5. 연금소득 6. 기타소득 7. 퇴직소득 8. 대통령령으로 정하는 봉사료

② 제1항에 따른 원천징수를 하여야 할 자를 대리하거나 그 위임을 받은 자의 수권 또는 위임을 받은 장의 수권 또는 위임의 범위에서 본인 또는 위임인의 행위로 보아 제1항을 적용한다.

⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 원천징수를 하여야 할 자를 “원천징수의무자”라 한다.

5) 소득세법 제128조(원천징수세액의 납부) 원천징수의무자는 원천징수한 소득세를 그 징수일이 속하는 달의 다음달 10일까지 대통령령으로 정하는 바에 따라 원천징수 관할 세무서, 한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다.

제185조(원천징수세액의 납부) ①법 제127조의 규정에 의한 원천징수의무자는 원천징수한 소득세를 법 제128조의 규정에 의한 기한내에 「국세징수법」에 의한 납부서와 함께 원천징수 관할세무서·한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 하며, 기획재정부령이 정하는 원천징수이행상황신고서를 원천징수 관할세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출을 포함한다)하여야 한다. ②제1항의 원천징수이행상황신고서에는 원천징수하여 납부할 세액이 없는 자에 대한 것도 포함하여야 한다.

다른 부가가치세 신고·납부⁶⁾ 관리를 함에 있어 사실과 다르거나 미달하게 납부하는 경우가 발생하지 않도록 오류없이 성실히 이행해야 할 의무가 있다. 그렇지 않고 사실과 다르게 신고하거나 미달하게 납부하는 경우 관련 세법에 따라 가산세⁷⁾ 등을 부담하게 된다.

② 사무실 임대계약 관리에 관한 사항

파트너스는 제주국제자유도시개발센터로부터 사무실을 임대하고 있다. 파트너스는 본 사무실 임대와 관련하여 제주국제자유도시개발센터와 2018년 11월 9일부터 2021년 11월 8일까지로 하는 산업단지 입주 및 임대차 계약(이하 ‘임대차

6) 부가가치세법 제3조(납세의무자) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 개인, 법인, 법인격이 없는 사단재단 또는 그 밖의 단체는 이 법에 따라 부가가치세를 납부할 의무가 있다.

1. 사업자 2. 재화를 수입하는 자

부가가치세법 제48조(예정신고와 납부) ①사업자는 각 과세기간 중 다음 표에 따른 기간(이하 "예정신고기간"이라 한다)이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 예정신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다. 다만, 신규로 사업을 시작하거나 시작하려는 자에 대한 최초의 예정신고기간은 사업 개시일(제8조제1항 단서에 따라 사업 개시일 이전에 사업자등록을 신청한 경우에는 그 신청일을 말한다)부터 그 날이 속하는 예정신고기간의 종료일까지로 한다.

구분	예 정 신고 기간
제1기	1월 1일부터 3월 31일까지
제2기	7월 1일부터 9월 30일까지

부가가치세법 ② 사업자는 제1항에 따른 신고(이하 "예정신고"라 한다)를 할 때 그 예정신고기간의 납부세액을 부가가치세 예정신고서와 함께 각 납세지 관할 세무서장(제51조의 경우에는 주된 사업장의 관할 세무서장을 말한다)에게 납부하거나 「국세징수법」에 따른 납부서를 작성하여 한국은행(그 대리점을 포함한다) 또는 체신관서(이하 "한국은행등"이라 한다)에 납부하여야 한다.

부가가치세법 제49조(확정신고와 납부) ① 사업자는 각 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일(폐업하는 경우 제5조제3항에 따른 폐업일이 속한 달의 다음 달 25일) 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다. 다만, 제48조제1항 및 제4항에 따라 예정신고를 한 사업자 또는 제59조제2항에 따라 조기에 환급을 받기 위하여 신고한 사업자는 이미 신고한 과세표준과 납부한 납부세액 또는 환급받은 환급세액은 신고하지 아니한다.

② 사업자는 제1항에 따른 신고(이하 "확정신고"라 한다)를 할 때 다음 각 호의 금액을 확정신고 시의 납부세액에서 빼고 부가가치세 확정신고서와 함께 각 납세지 관할 세무서장(제51조의 경우에는 주된 사업장 소재지의 관할 세무서장을 말한다)에게 납부하거나 「국세징수법」에 따른 납부서를 작성하여 한국은행등에 납부하여야 한다.

7) 국세기본법 제47조(가산세 부과) ① 정부는 세법에서 규정한 의무를 위반한 자에게 이 법 또는 세법에서 정하는 바에 따라 가산세를 부과할 수 있다.

국세기본법 제47조의5(원천징수납부 등 불성실가산세) ① 국세를 징수하여 납부할 의무를 지는 자가 징수하여야 할 세액을 법정납부기한까지 납부하지 아니하거나 과소납부한 경우에는 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부한 세액의 100분의 50에 상당하는 금액을 한도로 하여 다음 각 호의 금액을 합한 금액을 가산세로 한다.

② 제1항에서 “국세를 징수하여 납부할 의무”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의무를 말한다.

1. 소득세법 또는 법인세법에 따라 소득세 또는 법인세를 원천징수하여 납부할 의무

2. 생략 3. 부가가치세법 제52조에 따라 용역 등을 공급받는 자가 부가가치세를 징수하여 납부할 의무

계약')을 체결하였다. 임대차계약 제6조⁸⁾에 따르면 임차인이 임차료를 정하는 기일까지 납부하지 아니하는 경우 연체기간에 따라 연체료를 가산하여 납부하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

파트너스의 2019회계연도 결산내역에 아래 [표 1]과 같이 기타소득의 귀속월 신고 오류, 기타소득 필요경비율에 대한 세법 개정사항을 알지 못한데 따른 미반영, 단시간 근로자의 정규직 전환에 따른 중도퇴사자의 퇴직소득 중간 정산 원천징수 오류, 부가가치세 예정신고 오류 등 세무관리 오류에 따른 가산세 납부액을 잡손실로 처리한 내역이 포함되어 있다.

[표 1] 가산세 등 잡손실 처리 내역

날짜	내역	금액(원)	발생원인
02-11	기타소득세 (가산세)	4,300	소득귀속월 신고 오류
02-11	지방소득세 (가산세)	410	
04-25	부가가치세 가산세	18,945	예정신고 오류
06-30	기타소득세 추가납부	17,600	필요경비율 개정사항 미반영
07-17	근로소득 원천징수 예수	5,770	중도퇴사자 정산 오류
합계		47,025	

※ 파트너스 제출자료와 질문에 대한 답변서에 근거하여 재구성

또한, 파트너스의 2019회계연도 결산내역에 아래 [표 2]와 같이 제주국제자유도시개발센터와의 사무실 임차와 관련하여 임차료 연체에 따른 연체금을 납부한 내역이 있다.

8) 제6조 (임대료) ①“반”은 전체면적에 대한 월세 금일백일만칠천삼백원정(₩1,017,300-부가세별도)을 매 전월 10일까지(공휴일인 경우는 익일까지) “동”의 예금구좌에 선납으로 자동납부하며 이때 송금수수료는 “반”이 부담한다.

② “반”이 당 월분 임대료를 제1항의 기일까지 “동”에게 납부하지 않을 때에는 체납된 월 임대료 전액에 대하여 납기를 경과한 날로부터 다음 각 호의 구분에 따른 연체료를 가산하여 납부하여야 한다.

1. 연체기간이 1개월 미만인 경우 : 연 12퍼센트
2. 연체기간이 1월 이상 3월 미만인 경우 : 연 13퍼센트
3. 연체기간이 3월 이상 6월 미만인 경우 : 연 14퍼센트
4. 연체기간이 6월 이상인 경우 : 연 15퍼센트로 한다.

[표 2] 사무실 임차료 연체금 잡손실 처리 내역

날짜	내역	금액(원)	발생원인
02-15	임차료 연체	1,471	선납조건을 후납조건으로 인식
10-24	임차료 연체	4,952	선납조건을 후납조건으로 인식
합계		6,423	

※ 파트너스 제출자료와 질문에 대한 답변서에 근거하여 재구성

잡손실로 처리한 가산세 납부액 등과 사무실임차료 연체금의 납부액이 금액적으로 중요성이 있다고 할 수는 없지만, 회계장부와 세무관리, 사무실 임대계약의 정확성을 확보하려면 담당자가 관련 제도 및 임대계약에 대해 충분히 숙지할 수 있게 하여 이러한 오류가 발생하지 않도록 하여야 한다.

【관계부서 의견】

경영관리부는 위 사안들이 신고 내용 검토 부주의, 과세 대상금액의 오류, 세무대행 용역 계약업체 변경에 따른 인수·인계 미비때문에 발생한 것이라 하고, 향후 이러한 일이 발생하지 않도록 교육을 실시하고 회계규정 등을 제정하여 회사 차원의 전사적인 관리를 하겠다고 하였다.

【조치할 사항】 대표이사는

세무관리 및 사무실 임대계약과 관련하여 가산세 또는 연체금이 발생하지 않도록 담당자 직무교육 강화와 업무개선 방안을 마련하시기 바랍니다. **[통보]**